

1502310-82.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2194658/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 6140446 - DEL.POL.S.VICENTE, 2514/2019 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2194658 - DEL.POL.S.VICENTE, 2514/19/217 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502310-82.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502310-82.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2194658/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 6140446 - DEL.POL.S.VICENTE, 2514/2019 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2194658 - DEL.POL.S.VICENTE, 2514/19/217 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GUILHERME SILVA LARA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO

Vistos.

De acordo com a decisão proferida nos autos do recurso especial nº 1970974/SP (2021/0367913-7), proferida pelo eminente MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, passo a refazer a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada, nos seguintes termos:

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal (circunstâncias judiciais), em razão da variedade, quantidade (uma porção de Cannabis Sativa L, um tijolo de crack, com peso de 391g (trezentos e noventa e um gramas) e 4 (quatro) tijolos de Cannabis Sativa L (maconha), com peso de 2.141g (dois mil, cento e quarenta e um gramas) e da potencialidade lesiva da droga crack no organismo da pessoa viciada, com esteio no art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base do réu VICTOR GUILHERME SILVA LARA COSTA em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria (circunstâncias legais), incide ao caso a atenuante genérica da confissão espontânea, razão por que as penas retornam ao mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase (causas de aumento e/ou diminuição), o réu faz jus à causa especial de diminuição da pena (art. 33, §4º), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, penas que torno definitivas à míngua da existência de outras circunstâncias modificadoras.

O agente preenche os quatro requisitos cumulativos do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, para a redução da pena: primariedade, bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, que não faça delas seu meio de vida e que não integre organização criminosa.

Constatada a primariedade e os bons antecedentes; considerando-se, para o mesmo fim, a ausência de provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conclui-se que os requisitos cumulativos positivos e negativos exigidos para a aplicação do redutor foram preenchidos.

O regime inicial de será o aberto, em decorrência da primariedade e quantidade da pena corporal aplicada.

Reputo presentes os requisitos legais, em tudo recomendando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária, fixada em 1 (um) salário mínimo, nos termos dos artigos 44, §2º, c.c. o 45 e 46, todos do Código Penal.

O tráfico privilegiado não é mais considerado crime equiparado a hediondo, segundo disposto no art. 112, §5º da Lei 7.210/84, incluído pela Lei 13.769/2019, não impedindo a fixação do regime aberto e a substituição da pena corporal, corroborando o entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu VICTOR GUILHERME SILVA LARA COSTA como incurso no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade;

Com fundamento no art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, ficando a cargo do Juiz das Execuções a especificação da entidade beneficiária dos serviços e do valor fixado. Expeça-se o necessário.

P.I.C

São Vicente, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA